

Mentions Légales & Conditions Générales de Vente

Raison sociale : K2 Tourisme SARL

Capital social : 1 000 €

Siège social : 43, rue de la Félicité – 75017 Paris

RCS Paris : 480 341 775

N° immatriculation TVA : 480 341 775 00017

N° TVA intracommunautaire : FR30480341775

Téléphone : +33 1 42 27 21 66

Fax : +33 1 47 66 07 09

Email : contact@felicitehotelparis.com

Site web : www.felicitehotelparis.com

Mentions Légales

Confidentialité.

Cette déclaration de confidentialité s'applique à notre site internet ainsi qu'au processus de réservation en ligne. Toutes les informations personnelles qui seront fournies, seront traitées selon des normes appropriées de sécurité et de confidentialité, cela en conformité avec le règlement général de protection des données 2016/679 ainsi que de la législation nationale associée.

La base juridique de collecte et de traitement de vos informations.

- En effectuant une réservation en ligne, nous collectons et nous traitons vos informations selon notre obligation contractuelle d'exécution des processus.
- Toute autre information n'étant pas nécessaire pour procéder à une réservation en ligne sera collectée et possiblement traitée sur la base de votre consentement, vous pourrez accepter ou refuser de la fournir. Comme par exemple, nous ne vous intégrerons dans notre liste de diffusion que si vous y êtes abonné.

Les réservations en ligne sont sécurisées.

En réservant en ligne sur notre site, vous serez dirigé vers un moteur de réservation fourni par notre partenaire, Wubook. Toutes les informations sont envoyées en toute sécurité et sont protégées contre toute divulgation à des tiers. Wubook est certifié conforme selon la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement.

Nous recueillons vos informations pour mieux vous servir.

- Les informations sont recueillies pour faciliter la procédure de réservation en ligne, pour offrir des services supplémentaires quand vous y en consentez, pour nous aider à améliorer votre utilisation future.
- Si vous vous êtes abonné à notre liste de diffusion, vos informations sont collectées afin de vous tenir informé des nouveautés et des promotions.

Les informations que nous recueillons votre sujet.

- Lors de la réservation en ligne, nous exigeons toutes les informations marquées d'un astérisque, comme votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse email et les informations de la carte de crédit nécessaires pour régler la chambre. Aussi, nous recueillerons toute autre donnée que vous souhaitez communiquer, tels que des exigences particulières.
- Lors de la réservation en ligne, nous demanderons votre consentement pour utiliser vos coordonnées à d'autres fins que celles relatives à votre réservation, tels que pour des promotions ou des communications spéciales.

- Lorsque vous êtes inscrit à notre liste de diffusion, nous recueillons votre nom et votre adresse électronique afin de vous tenir informé des promotions ou des communications spéciales.
- Sur le site internet, lors du processus de réservation en ligne, nous pouvons recueillir des Cookies. Vous pouvez voir les détails de notre politique de Cookies ci-dessous.

Dans le cas où vous ne voulez pas fournir vos données personnelles.

- Si vous ne voulez pas fournir les données requises dans le formulaire de réservation en ligne, tel que symbolisé par l'astérisque, vous ne pourrez pas valider le formulaire en question et nous vous conseillons de prendre contact avec nous directement.
- Si vous ne souhaitez pas fournir de données non requises dans le formulaire de réservation en ligne, champs sans astérisque, vous pouvez décider de ne pas fournir ces informations et vous pourrez tout de même valider votre formulaire.
- Si vous ne souhaitez pas compléter les informations demandées pour des services autres que le formulaire de réservation, comme l'inscription à des bulletins d'information ou des promotions, vous ne pourrez pas bénéficier de ces services, mais cela n'aura pas impact sur la validation du formulaire de réservation. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous désinscrivant et en contactant notre service de la protection des données, voir les coordonnées ci-dessus.
- Si vous ne voulez pas que nous recueillions des informations sur les cookies, vous pouvez consulter notre politique de cookies ci-dessous.

L'utilisation de l'information.

- Pour compléter ou aider à la procédure de réservation en ligne.
- Si vous êtes inscrit à notre liste de diffusion, ou que vous en ayez fait le consentement au cours du processus de réservation en ligne, nous pouvons vous envoyer des informations.
- Pour établir des statistiques d'usage pour faciliter les améliorations.
- Votre consentement sera demandé pour tout autre usage.

L'accès total ou partiels des informations recueillis.

- Notre partenaire de réservation en ligne, Wubook et ses différentes filiales.
- Nous utilisons des tiers pour nos activités de marketing, comme notre liste d'envoi.
- Certains tiers ont accès à vos cookies et peuvent stocker, traiter ces données en dehors de l'UE, consultez notre politique de cookies pour plus de détails.
- Les services de compensation financière, dont les prestataires de services financiers, qui possiblement ne partagent pas notre politique de confidentialité, peuvent avoir accès de temps à autre à des informations sur les cartes de crédit pour faciliter le processus de réservation.
- Les autorités légales lorsque celles-ci sont obligées de le faire.

La sécurisation des données.

Nous avons des systèmes de stockage sécurisés et des procédures sont mises en place.

Droits en matière de données.

- Vous avez le droit de demander un accès à toutes les données que nous stockons à votre sujet.
- Vous avez le droit de demander la rectification de ces données que nous détenons à votre sujet.
- Vous avez le droit de demander la suppression de toutes ces données vous concernant, notez que l'effacement de certaines données risque d'avoir un impact sur nos prestations.
- Vous avez le droit à la portabilité des données, cela implique que vous pouvez récupérer vos données dans un format approprié.
- Quand votre consentement est obtenu pour recueillir et traiter certaines de vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, par exemple, vous pouvez vous désinscrire de notre liste de diffusion en cliquant sur le bouton de désabonnement figurant au bas de l'email.
- Vous avez le droit de porter plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente.

Temps de conservation des données.

- Nous conservons vos informations le temps correspondant à l'objectif pour lequel elles ont été recueillies à l'origine ou légalement traitées ultérieurement. Les critères utilisés pour déterminer la période durant laquelle vos informations personnelles peuvent être conservées comprennent :

La nature et le type d'informations personnelles que vous nous fournissez

Le but pour lequel vous nous fournissez vos informations personnelles

Les exigences professionnelles et opérationnelles nécessaires pour pouvoir vous fournir les services ou les fonctionnalités demandés.

Nous pouvons conserver vos informations pendant une période plus longue en fonction des exigences de la loi.

L'exercice de vos droits.

- Vous pouvez contacter notre service de la protection des données, veuillez consulter nos coordonnées ci-dessus.
- Vous pouvez nous contacter, en particulier, si vous pensez que notre site internet ou nos systèmes ont recueilli des informations incorrectes ou si vous souhaitez contester certaines de celles-ci.

La protection de la vie privée des enfants et le consentement parental.

Notez que nous n'avons pas conçu ce site internet et qu'il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Ce site ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Notre politique de confidentialité nous interdit d'autoriser les utilisateurs qui ont moins de 18 ans. Nous demandons expressément aux personnes de moins de 18 ans de ne pas utiliser ce site internet, de ne pas soumettre ou diffuser d'informations sur le site. Si nous recueillons par inadvertance des renseignements personnels ou d'autres données d'utilisateurs âgés de moins de 18 ans, nous ne transmettrons volontairement ces données à aucune tierce partie à quelque fin que ce soit, et toute divulgation subséquente serait due au fait que l'utilisateur de moins de 18 ans ait utilisé le site internet et soumis des informations personnelles sans nous solliciter ou avec notre autorisation.

Les liens fournis vers d'autres sites internet.

Nous pouvons diffuser des liens vers d'autres sites internet qui, d'après nous, pourraient vous offrir des services et des informations utiles. Néanmoins, ces sites internet sont susceptibles de ne pas partager la même politique de confidentialité. En conséquences, nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité ou des actions des tierces parties, y compris, sans limitation, les propriétaires de sites internet dont les sites peuvent être atteints par le biais de ce site. Nous vous invitons à contacter les parties concernées contrôlant ces sites tiers ou consulter leurs politiques en ligne pour obtenir les informations sur leurs manières de collecte de données, ainsi que leurs politiques de confidentialité avant de soumettre des informations personnelles ou d'autres données sensibles.

Cette politique décrit comment nous pouvons utiliser des cookies sur notre site internet. Pour le bon fonctionnement de ce site, nous pouvons placer de petits fichiers de données appelés cookies sur votre appareil. Les cookies utilisés permettent d'améliorer notre site internet pour vous offrir un service plus personnalisé.

Le droit à la vie privée.

Nous respectons votre droit à la vie privée et toutes les informations personnelles fournies seront traitées selon des normes appropriées de sécurité et de confidentialité. Cela en conformité avec le règlement général de protection des données 2016/679 et la législation nationale qui en est associée.

Dans le cas où, après avoir fourni des informations personnelles, vous avez besoin d'une copie de celles-ci, si vous souhaitez en discuter, corriger, supprimer, veuillez nous contacter. Voir notre politique de confidentialité ci-dessus pour avoir plus de détails.

En cas de modification de politique.

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique à tout moment et de diffuser des changements sans notification particulière aux utilisateurs du site.

La politique de cookies.

Cette politique décrit comment nous pouvons utiliser des cookies sur notre site internet. Pour le bon fonctionnement de ce site, nous pouvons placer de petits fichiers de données appelés cookies sur votre appareil. Les cookies utilisés permettent d'améliorer notre site internet pour vous offrir un service plus personnalisé.

Définition des cookies.

Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations téléchargées sur votre appareil lors de votre connexion à notre site internet. Les cookies sont ensuite renvoyés vers le site internet d'origine lors de chaque connexion ultérieure, ou à un autre site internet qui reconnaît ce cookie. Les cookies sont utiles car ils permettent à un site internet de reconnaître l'appareil d'un utilisateur. Il permet ainsi, au site internet de mémoriser vos actions et vos préférences (comme la connexion, la langue, la taille de la police ainsi que d'autres préférences d'affichage) sur une période donnée. De ce fait, vous n'avez pas à les saisir à chaque fois que vous revenez sur le site ou naviguez d'une page à l'autre. Il y a différents types de cookies, chacun ayant un objectif différent. Certains cookies sont utilisés pour se souvenir de l'action d'un utilisateur, pour identifier l'utilisateur ou pour la publicité en ligne.

Les différents types de cookies utilisés.

- Les cookies strictement nécessaires : Ils sont essentiels pour vous permettre de vous déplacer sur le site et d'utiliser ses fonctionnalités. Nous faisons usage de ces cookies pour permettre les accès aux services que vous avez spécifiquement demandés.
- Les cookies de performance : Ils recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site internet, les pages où les visiteurs se rendent le plus. Nous utilisons ces cookies pour collecter des informations anonymement sur les pages que vous avez visitées.
- Les cookies fonctionnels : Ils permettent au site de mémoriser les choix effectués par l'utilisateur (nom, prénom, adresse...). Nous utilisons ces cookies pour nous souvenir des choix faits et pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs.
- Les cookies publicitaires : Ils sont utilisés pour proposer des publicités pertinentes selon les points d'intérêts de l'utilisateur. Ils se souviennent d'un utilisateur qui a déjà consulté un site internet. Ils sont souvent liés à la fonctionnalité du site internet. Nous utilisons ces cookies pour avoir des informations sur vos habitudes de navigation afin de rendre la publicité pertinente à vos centres d'intérêts.
- La publicité sur mesure : Si vous avez activé les cookies sur votre appareil, nous vous présenterons des publicités pertinentes pour notre site internet. Google et les fournisseurs tiers montrent nos publicités sur différents sites internet. Si vous avez activé les cookies, il sera probable de voir des publicités pour ce site sur d'autres sites.
- Les cookies des autres sites tiers : Nous pouvons installer des cookies de sites tiers sur notre site internet. Les cookies de site tiers sont des cookies qui sont définis par un domaine autre que celui visité par l'utilisateur. Si un utilisateur visite un site internet et qu'une autre entité définit un cookie à travers ce site internet, il s'agit d'un cookie tiers.

Les différents cookies utilisés sur ce site.

Les cookies suivants sont utilisés sur le site internet, pour refuser l'utilisation de ces cookies, veuillez consulter la section ci-dessous intitulée « Retrait du consentement à la collecte de cookies. »

LES Cookies Ionos :

- Le cookie de session Ionos est strictement nécessaire, il est essentiel pour le service, il maintient la session de l'utilisateur. Il est contrôlé par Ionos et il expire avec la session.
- Le cookie de suivi des conversions Ionos est un cookie performance, essentiel pour le service, il suit les statistiques de conversion. Il est contrôlé par Ionos et il expire après 1 an.
- Le cookie Ionos de référence de réservation est un cookie fonctionnel, il n'est pas essentiel pour le service, il enregistre les préférences de l'utilisateur. Il est contrôlé par Ionos et il expire après 1 an.
- Le cookie de politique de cookies Ionos est un cookie fonctionnel, il est essentiel pour le service, il est utilisé pour afficher la politique de cookies lors de la première visite. Il est contrôlé par Ionos et il expire après 1 an.
- Les Home Pop-up et Abandon Pop-up de Ionos sont des cookies fonctionnels, essentiels pour le service, utilisés pour collecter des informations sur les pop-ups. Ils sont contrôlés par Ionos et ils expirent avec la session.
- Le cookie newcms Ionos est un cookie fonctionnel, il est essentiel pour le service, il enregistre les préférences de l'utilisateur. Il est contrôlé par Ionos et il expire avec la session.

- Le cookie CMS Ionos est un cookie fonctionnel, il est essentiel pour le service, il maintient la session sur le site internet de l'hôtel et maintient les préférences de l'utilisateur comme la langue. Il est contrôlé par Ionos et il expire après 1 an.

Les cookies Google :

Les cookies Google sont des cookies Tiers contrôlés par Google, ils peuvent être consultés par Ionos et l'hôtel. Pour avoir de plus d'informations sur les cookies Google, consultez :

- Google Analytics est un cookie de Performance Tiers, essentiel pour le service, utilisé pour recueillir des informations sur l'utilisation du site internet.
- Google Remarketing est un cookie Publicitaire Tiers ou Publicitaire Personnalisé, il n'est pas essentiel pour le service, il sert à diffuser de la publicité en fonction de vos intérêts.
- Google Adwords est un cookie de Performance Tiers, il n'est pas essentiel pour le service, il est utilisé pour avoir des informations statistiques sur l'utilisation et la conversion.

Les autres cookies Tiers :

Facebook, Twitter et Google+ sont des cookies Tiers, ils sont utilisés pour le partage de réseaux sociaux, non essentiels pour le service. Ils sont contrôlés par ces tiers. Vimeo et Youtube sont des cookies Tiers utilisés pour fournir des vidéos, ils ne sont pas essentiels pour le service. Ils sont contrôlés par ces tiers.

Autres utilisation des cookies.

Les cookies ne seront pas utilisés à d'autres objectifs que ceux mentionnés ci-dessus, même si cette politique de cookies peut parfois varier. Il est donc de votre devoir de vous assurer que vous avez lu la politique de cookies la plus à jour lorsque vous utilisez nos services ou visitez notre site internet.

Retrait du consentement à la collecte de cookies.

Vous pouvez contrôler et aussi supprimer les cookies comme vous le souhaitez.

Vous pouvez supprimer tous les cookies qui sont déjà sur votre appareil et vous pouvez configurer la plupart des navigateurs pour les empêcher d'être installés. Si vous faites cela, vous devrez peut-être ajuster manuellement certaines préférences chaque fois que vous visitez un site internet. Certains services et fonctionnalités peuvent être bloqués. Si vous voulez désactiver Google Analytics, consultez la page de désactivation de Google Analytics. Si vous voulez désactiver la publicité sur mesure, veuillez visiter la page de désactivation de la Network Advertising Initiative. Veuillez noter qu'en bloquant les cookies, vous pourriez ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site, en particulier l'utilisation du moteur de réservation pour faire une réservation.

LE MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MTV - MÉDIATION TOURISME VOYAGE

BP 80303

75823 PARIS cedex 17

info@mtv.travel

Conditions générales de vente

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Les termes utilisés dans les présentes comportant une majuscule sans qu'ils aient préalablement été définis ont le sens qui leur est donné ci-après :

« **Client** » désigne une personne physique, majeure, agissant pour ses besoins personnels et disposant de la pleine capacité juridique de s'engager au titre des présentes.

« **Conditions de vente du tarif réservé** » désigne les conditions particulières de chaque réservation effectuée par le Client.

« **Confirmation de réservation** » désigne le document récapitulant les détails de la réservation faite par le Client, envoyé par le site Internet ou l'Hôtel au Client.

« **Demande de réservation** » désigne toute demande de réservation de chambre d'hôtel effectuée par le Client.

« **Hôtel** » désigne l'Hôtel Félicité, exploité par K2 Tourisme SARL au capital de 1000 €, dont le siège social est situé au 43, rue de la Félicité – 75017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 341 775.

« **Partenaires** » désigne tous prestataires de services ayant conclu un contrat de prestation de services ou accord de partenariat avec l'Hôtel.

« **Service** » désigne tout service de réservation de chambre d'hôtel effectuée par le Client sur le site Internet de l'Hôtel.

« **Site Internet de l'Hôtel** » désigne le site internet dédié à l'Hôtel accessible à l'adresse suivante www.felicitehotelparis.com.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à tout achat des services de réservation de chambres d'hôtel et de prestations annexes (« les Services ») proposés par l'Hôtel (« le Prestataire » ou « l'Hôtel ») aux consommateurs et clients non professionnels (« les Clients » ou « le Client ») sur le site Internet de l'Hôtel.

Les caractéristiques principales des Services, sont présentées sur le site internet de l'Hôtel. Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute réservation. Le choix et l'achat d'un Service est de la seule responsabilité du Client.

Le Client déclare :

- Avoir la pleine capacité juridique de s'engager au titre des présentes Conditions Générales de Ventes.
- Effectuer la réservation de chambres d'hôtel et de prestations annexes pour ses besoins personnels.
- Etre en mesure de sauvegarder et imprimer les présentes Conditions Générales de ventes.

Les coordonnées de l'Hôtel sont les suivantes :

Hôtel Félicité – 43, rue de la Félicité – 75017 PARIS

Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour d'autres circuits de commercialisation des Services.

Il est porté à la connaissance du Client que l'Hôtel conclut des accords de partenariat avec des prestataires de voyage tiers afin de lui permettre, en utilisant les services proposés par ces partenaires sur leur site internet, de rechercher, sélectionner et réserver des chambres dans l'Hôtel. Toute réservation de chambres d'hôtel réalisée dans ces conditions implique la consultation et l'acceptation complète et sans réserve par le Client des conditions particulières du prestataire, des conditions de vente du tarif réservé et des présentes conditions générales de vente. Le Client déclare avoir obtenu de l'Hôtel toutes les informations nécessaires et disponibles sur le site Internet.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet de l'Hôtel et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client. Ainsi, la saisie des informations bancaires, l'acceptation des Conditions Générales de Vente, des Conditions de Vente du tarif ou de la Demande de réservation, à entre l'Hôtel et le Client la même valeur qu'une signature manuscrite sur support papier. Les Registres informatisés conservés dans les systèmes informatiques de l'Hôtel seront conservés dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés comme des preuves de communication, commande et paiement intervenues entre l'Hôtel et le Client.

L'Hôtel assure la conservation de l'écrit constatant la conclusion du contrat sous format électronique ou papier pendant une durée maximale de 5 ans.

Le Client est informé que son adresse IP est enregistrée au moment de la réservation. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant par courrier et en justifiant de son identité à : Hôtel Félicité - 43, rue de la Félicité – 75017 PARIS.

Les présentes Conditions Générales de Vente comprennent également la Charte sur les Données Personnelles.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes (y compris la Charte sur les Données Personnelles) et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de réservation en ligne ainsi que des Conditions Générales d'Utilisation du site internet de l'Hôtel.

La validation de la réservation de Services par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente (y compris la Charte sur les Données Personnelles).

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Services proposés sur le site internet de l'Hôtel.

Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de la réservation.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables pendant la durée de mise en ligne des services proposées par l'Hôtel sur le Site internet de l'Hôtel. L'Hôtel se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement l'accès de son Site internet.

ARTICLE 2 - Réservations

Le Client sélectionne sur le site Internet les services qu'il désire réserver, selon les modalités suivantes :

1. Sélection du type de chambre et du tarif
2. Sélection des prestations annexes le cas échéant
3. Vérification et validation du détail de la réservation, du montant total de la réservation, des conditions du tarif
4. Indication de ses coordonnées
5. Saisie des coordonnées de sa carte bancaire en cas de garantie ou de pré-paiement
6. Consultation et acceptation des conditions générales de vente et des conditions du tarif sélectionné préalablement à la validation de sa réservation
7. Validation de sa réservation

Le Client reconnaît avoir pris connaissance de la nature, la destination et les modalités de réservation des Services proposées par l'Hôtel et avoir sollicité et obtenu les informations nécessaires pour effectuer sa réservation en toute connaissance de cause. Il est seul responsable de son choix de services et de leur adéquation à ses besoins, de telle sorte que la responsabilité de l'Hôtel ne peut être recherchée à cet égard.

Le Client s'engage à compléter les informations demandées sur la demande de réservation et atteste la véracité et l'exactitude des informations transmises.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une confirmation au plus tard au moment de la validation de la réservation par le Client.

Pour les réservations passées exclusivement sur internet, l'enregistrement d'une réservation sur le site du Prestataire est réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa réservation. Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa réservation, son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation (article 1127-2 du Code Civil). Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du contrat de vente.

Il appartient donc au Client de vérifier l'exactitude de la réservation et de signaler immédiatement toute erreur.

La vente de Services ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la réservation par le Prestataire, par courrier électronique et après encaissement par celui-ci de l'intégralité du prix.

Toute réservation passée sur le site internet de l'Hôtel constitue la formation d'un contrat conclu à distance entre le Client et le Prestataire.

L'Hôtel se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute réservation d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une réservation antérieure ou également d'un comportement inapproprié ou contrevenant au règlement intérieur de l'Hôtel lors d'une réservation ou d'un contact antérieure.

Chaque réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée à un tiers.

Annulation d'une réservation au tarif Flexible :

En cas d'annulation de la réservation au tarif Flexible par le Client après son acceptation par l'Hôtel moins de 24 heures avant la date prévue de séjour, pour quelque raison que ce soit, une somme correspondant au montant total de la 1ère nuitée sera de plein droit acquise au Prestataire et facturée au Client, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.

Tout séjour entamé est dû dans l'intégralité de la période réservée et tout paiement effectué est considéré comme des arrhes qui resteront acquises totalement à l'Hôtel en cas de désistement du Client selon l'article 1590 du code civil.

Annulation / Modification d'une réservation au tarif Non Annulable Non Remboursable :

En cas d'annulation ou modification de la réservation au tarif Non annulable non remboursable par le Client, pour quelque raison que ce soit, une somme correspondant à 100% du montant total prépayé sera de plein droit acquise au Prestataire et facturée au Client. Il en sera de même en cas de non présentation du Client à la date prévue de son arrivée.

ARTICLE 3 - Tarifs

Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet de l'Hôtel lors de l'enregistrement de la réservation par le Prestataire. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.

Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire dans les conditions précisées sur le site internet de l'Hôtel.

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le site internet de l'Hôtel, le Prestataire se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.

Les tarifs sont indiqués avant et lors de la réservation faite par le Client. Ils s'entendent par chambre pour le nombre de personnes et la date sélectionnée.

Les tarifs sont confirmés au Client en montant TTC (hors Taxes de séjour) dans la devise commerciale de l'Hôtel. Ils tiennent compte de la TVA au taux applicable au jour de la réservation ; tout changement du taux applicable à la TVA sera automatiquement répercuté sur les tarifs indiqués à la date de facturation. Il sera de même de toute modification ou instauration de nouvelles taxes légales ou réglementaires imposées par les Autorités compétentes.

Les tarifs ne comprennent pas la Taxe de séjour réglable directement sur place auprès de l'Hôtel.

Le Client s'engage à régler ces diverses taxes sans contestation aucune auprès de l'Hôtel.

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, à l'exception de cette Taxe.

Sauf mention contraire sur le Site, les prestations annexes (petit-déjeuner, etc...) ne sont pas incluses dans le prix.

La conversion en monnaie étrangère est donnée à titre indicatif et non contractuelle. Si un tarif implique un paiement directement à l'Hôtel lors de l'arrivée ou du départ du Client et que la monnaie du Client n'est pas la même que celle de l'Hôtel, le tarif débité par l'Hôtel est susceptible d'être différent de celui qui a été communiqué lors de la réservation, compte tenu de l'évolution du taux de change entre la date de réservation et la date de paiement.

Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la fourniture des Services réservés.

ARTICLE 4 - Modalités de paiement

En cas de paiement au comptant au jour de la réservation (Tarif Non Annulable Non Remboursable) :

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la confirmation de la réservation par le Client, selon les modalités précisées à l'article «Réservations» ci-dessus, par voie de paiement sécurisé :

- par cartes bancaires : Visa, MasterCard et autres cartes bleues (Ecard bleue).

Lors de la réservation, le Client communique ses coordonnées bancaires en précisant le nom de la carte bancaire, le numéro de la carte bancaire, la date de validité (la carte bancaire doit être valable jusqu'à la date de fin du séjour) et le cryptogramme.

Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole SSL.

Le Client se présentera à l'Hôtel avec la carte bancaire lui ayant permis de réaliser le paiement de la réservation. Il pourra lui être demandé de présenter une pièce d'identité dans le cadre des procédures de prévention contre la fraude aux cartes bancaires.

Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par le Client si le prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.

En cas de paiement au comptant à la fourniture des services (Tarif Flexible) :

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la fourniture des Services réservés dans les conditions définies à l'article «Fourniture des Services» ci-après et comme indiqué sur la facture remise au Client, par voie de paiement sécurisé :

- par cartes bancaires : Visa, MasterCard et autres cartes bleues (Ecard bleue).

Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole SSL.

L'Hôtel demandera au Client, lors de son arrivée, de régler un dépôt de garantie ou d'autoriser le débit de sa carte bancaire, en vue de garantir le paiement des sommes correspondant aux prestations consommées sur place.

Le Client communiquera alors ses coordonnées bancaires en précisant le nom de la carte bancaire, le numéro de la carte bancaire, la date de validité (la carte bancaire doit être valable jusqu'à la date de fin du séjour) et le cryptogramme.

Il pourra être demandé au Client de présenter une pièce d'identité dans le cadre des procédures de prévention contre la fraude aux cartes bancaires.

Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par le Client si le prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.

ARTICLE 5 - Fourniture des Prestations

Les Services réservés par le Client, qui comprennent les prestations de réservation de chambres d'hôtel et de prestations annexes seront fournis selon les modalités suivantes, dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales de Vente complétées par les Conditions de vente du Tarif dont le Client a pris connaissance et qu'il a acceptées lors de sa réservation sur le site Internet de l'Hôtel.

A son arrivée, il sera demandé au Client de présenter sa pièce d'identité afin de s'assurer de son obligation de compléter une Fiche de Police.

L'Hôtel est un espace entièrement non-fumeur. Le client sera tenu responsable des dommages directs et/ou indirects, consécutifs, résultant de l'acte de fumer dans l'Hôtel. Il sera par conséquent, redevable de l'intégralité du montant des frais de nettoyage et de remise en l'état initial de l'élément ou l'espace endommagé.

Pour des raisons d'hygiène, de risques nuisances sonores ou de sécurités, les animaux ne sont pas acceptés dans l'Hôtel.

Les effets personnels du Client laissés dans la chambre de l'Hôtel, notamment à l'extérieur du coffre-fort ou dans les espaces publics de l'Hôtel relèvent de son entière responsabilité. L'Hôtel ne saurait être tenu responsable de la perte, du vol, des détériorations ou des dommages causés auxdits effets.

Le client accepte et s'engage à utiliser la chambre en bon père de famille. Aussi tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public amènera l'Hôtel à demander au Client de quitter l'établissement sans aucune indemnité et ou sans aucun remboursement si un règlement a déjà été effectué. Dans le cas où aucun règlement n'a encore été effectué, le client devra s'acquitter du prix des nuitées consommées avant de quitter l'établissement.

Le Client sera tenu responsable de l'intégralité des dommages directs et/ou indirects, consécutifs, dont il est l'auteur, constatés dans la chambre réservée ou qu'il pourrait causer au sein de l'Hôtel. En conséquence, il s'engage à indemniser l'Hôtel à hauteur du montant desdits dommages, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus, frais de procédure et d'avocats engagés par l'Hôtel.

Un accès WIFI (payant ou non) permettant aux clients de se connecter à internet peut être proposé selon la Politique en vigueur de l'Hôtel. Le client s'engage à ce que les ressources informatiques mises à sa disposition par l'hôtel ne soient en aucune manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle lorsque cette autorisation est requise. Si le client ne se conforme pas aux obligations précitées, il risquerait de se voir reprocher un délit de contrefaçon (article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle), sanctionné par une amende de 300.000 euros et de trois ans d'emprisonnement. Le client est par ailleurs tenu de se conformer à la politique de sécurité du fournisseur d'accès internet de l'hôtel, y compris aux règles d'utilisation des moyens de sécurisation mis en œuvre dans le but de

prévenir l'utilisation illicite des ressources informatiques et de s'abstenir de tout acte portant atteinte à l'efficacité de ces moyens.

Sauf disposition expresse contraire, la Chambre sera mise à la disposition du Client le jour de son arrivée à 14 heures et le Client quittera la chambre le jour de son départ à 12 heures. A défaut, une nuitée supplémentaire sera facturée au Client. Le Client devra vérifier sa date de départ. En cas de départ anticipé, des frais équivalents à une nuitée seront imputés, sauf si le Client en a avisé l'Hôtel au moins 24 heures avant son départ.

Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services réservés par le Client, dans le cadre d'une obligation de moyen.

Le Client disposera d'un délai de 8 jours à compter de sa date de départ de l'Hôtel pour émettre, par écrit, des réserves ou réclamations concernant la fourniture des Services, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de l'Hôtel.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le Client.

A défaut de réserves ou réclamations expressément émises dans ce délai par le Client lors de la réception des Services, ceux-ci seront réputés conformes à la réservation, en quantité et qualité.

En cas de délogement :

En cas d'évènement exceptionnel, cas de force majeure ou d'impossibilité de mettre la chambre réservée à disposition du Client, l'Hôtel de réserve la possibilité de faire héberger totalement ou partiellement le Client dans un hôtel de catégorie équivalente, pour des prestations de même nature et sous réserve de l'accord préalable du Client.

ARTICLE 6 - Droit de rétractation

Conformément à l'article L 221-28 du Code de la consommation, le Client ne dispose pas du droit de rétractation prévu à l'article L 221-18 du Code de la consommation, compte tenu de la nature des services fournis.

Le contrat est donc conclu de façon définitive dès la passation de la réservation par le Client selon les modalités précisées aux présentes Conditions générales de Vente.

ARTICLE 7 - Responsabilité du Prestataire - Garantie

Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales et sans paiement complémentaire, le Client, contre tout défaut de conformité ou vice caché, provenant d'un défaut de réalisation des Services réservés et effectivement payés dans les conditions et selon les modalités définies aux présentes Conditions Générales de Vente.

Les Services fournis par l'intermédiaire du site Internet de l'Hôtel sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans lequel les Services sont fournis, qu'il appartient au Client, qui est seul responsable du choix des Services demandés, de vérifier.

ARTICLE 8 - Informatique et Libertés

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa réservation et à l'établissement des factures, notamment.

Ces données sont traitées et destinées à l'Hôtel et peuvent être communiquées à ses éventuels partenaires chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des réservations ainsi que du séjour du Client.

Par ailleurs, l'Hôtel est susceptible d'adresser par courrier électronique à ses clients sa lettre d'informations, des offres promotionnelles, un questionnaire de satisfaction suite à son séjour hôtelier.

Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site internet de l'Hôtel a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.

Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet de l'Hôtel.

La politique de protection des données personnelles est consultable dans la Charte de Protection des données personnelles consultable sur le Site Internet de l'Hôtel.

ARTICLE 9 - Information consommateurs sur la possibilité de s'opposer au démarchage téléphonique

Depuis la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun peut s'opposer à l'utilisation ou à la cession des données personnelles nominatives le concernant. Cela permet ainsi notamment au consommateur de s'opposer à différentes formes de prospection commerciale de la part des professionnels utilisant leurs données.

Ces dispositions ont été renforcées par la loi HAMON qui a inséré à l'article L. 223-2 du Code de la consommation, l'obligation pour tout professionnel amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur d'informer ce dernier de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er juin 2016.

Si les informations relatives aux données téléphoniques du consommateur sont recueillies au moment de la conclusion d'un contrat, le contrat doit mentionner de manière claire et compréhensible l'existence de ce droit pour le consommateur. Il s'agit donc d'une nouvelle mention à ajouter dans les conditions générales de tout professionnel s'adressant au consommateur.

Le consommateur pourra s'inscrire gratuitement sur cette liste disponible sur le site www.bloctel.gouv.fr.

Outre l'obligation d'information à sa charge, l'Hôtel aura l'interdiction de démarcher les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf s'il s'agit de clients préalables.

Il incombe donc au professionnel qui souhaite réaliser une campagne de prospection de vérifier via son inscription au site bloctel.gouv.fr que ses clients ne figurent pas sur cette liste.

Il devra ainsi expurger son fichier de prospection les coordonnées des personnes inscrites sur cette liste. Il est par ailleurs rappelé que la vente ou la location de fichiers contenant les données téléphoniques et les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sont interdites.

Ces interdictions ne sont pas applicables à la protection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Le professionnel qui ne respecte pas ces dispositions s'expose à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 000 € s'il est une personne physique et jusqu'à 75 000 € s'il est une personne morale.

ARTICLE 10 - Propriété intellectuelle

Le contenu du site internet de l'Hôtel est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

ARTICLE 11 - Imprévision

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Services du Prestataire au Client. Le Prestataire et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

ARTICLE 12 - Force majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

Article 13 : Dispositions diverses

Les présentes Conditions générales de ventes, la Charte des Données personnelles, les Conditions de vente du tarif réservé par le Client, la Demande de réservation, la Confirmation de réservation par le Client, constituent l'intégralité de l'accord des parties dans la limite de son objet. Ils remplacent et annulent, en conséquence, dans cette limite, tout accord verbal ou écrit qui leur serait antérieur.

Aucune tolérance, quelle qu'en soit la nature, l'ampleur, la durée ou la fréquence, ne pourra être considérée comme créatrice d'un quelconque droit et ne pourra conduire à limiter d'une quelconque manière que ce soit, la possibilité

d'invoquer chacune des clauses des présentes Conditions Générales de Vente, à tout moment, sans aucune restriction.

Toute clause des présentes Conditions Générales de Vente qui viendrait à être déclarée nulle ou illicite par un juge compétent serait privée d'effet, mais sa nullité ne saurait porter atteinte aux autres stipulations, ni affecter la validité des Conditions Générales de Vente dans leur ensemble ou leurs effets juridiques.

ARTICLE 14 - Droit applicable - Langue

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 15 - Litiges

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pu être résolues entre l'Hôtel et le Client seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (Code de la consommation art. L 612-1) ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable.

A défaut d'accord amiable, le consommateur a la possibilité de :

- 1) saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir MTV - Médiation Tourisme Voyage, dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel. La saisine du médiateur de la consommation devra s'effectuer :
 - soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de MTV : www.mtv.travel ;
 - soit par courrier adressé à MTV - Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 PARIS cedex 17.
- 2) saisir sa plainte sur la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges : ec.europa.eu/consumers/odr

ARTICLE 16 - Information pré-contractuelle - Acceptation du Client

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa réservation et à la conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support de communication utilisé et du Service concerné ;
- le prix des Services et des frais annexes ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Prestataire s'engage à fournir les Services réservés ;
- les informations relatives à l'identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- les informations relatives aux conditions contractuelles importantes.
- les moyens de paiement acceptés.

Le fait pour une personne physique (ou morale), de réserver sur le site Internet de l'Hôtel emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Services commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait opposable au Prestataire.

Siège social

Hôtel Félicité - K2 Tourisme sarl : 43, rue de la Félicité - 75017 Paris - France

Contact

Tél. : +33 1 42 27 21 66 - Fax : +33 1 47 66 07 09 - E-Mail : contact@felicitelhotelparis.com

Représentant légal

Inscription au registre du commerce et des sociétés

Numéro d'inscription : RCS PARIS 480 341 775

Immatriculation

Numéro d'identification TVA : 480 341 775 00017

Numéro de TVA intracommunautaire

Numéro de TVA intracommunautaire : FR30480341775